

עיונים בדין תשבו כעין תדורו

עובדא באדם שנסע ליום טוב של סוכות להיות עם הוריו, ובהתקרב ליל יום טוב הגיעו אורחים נוספים ובשל כך לא היה מקום די הצורך ללון בסוכה לכל האורחים ונשאלה השאלה מה חובתו של הבן במצות סוכה באופן זה. ויש לעיין בזה בכמה נידונים:

- [א]. הולכי דרכים שיוצאים בודאי שבמקום שיגיעו לשם לא תהיה להם אפשרות לבנות סוכה האם מותר להם לצאת לדרך או שמה כיון שבודאי יהיו מבלי סוכה הרי הם מבטלים מצות סוכה.
- [ב]. מתי חשיב הולך לדבר מצוה שדינו כדין העוסק במצוה שפטור מן המצוה.
- [ג]. האם מותר לצאת לטיול בחוה"מ סוכות באופן שלא תהיה לו סוכה לאכילתו.
- [ד]. אדם שנוסע מעיר לעיר ורגיל שנדרם תוך כדי נסיעה האם מותר לו לנסוע בחוה"מ סוכות, וכן השומע שיעור בבית המדרש ויודע שבגלל עייפותו ירדם האם מותר לו לשמוע את השיעור.
- [ה]. כשאין בסוכה מקום ללון אלא או לו או לאחיו הקטן שעדיין לא הגיע לעול מצוות, מי ישן בסוכה האם הבן הגדול או שמה הבן הקטן שהרי אביו חייב בחינוכו.
- [ו]. באופן שבנה סוכה וצריך לפרקה בחוה"מ האם שרי או שיש בזה מלאכת סותר שלא לצורך המועד ודין מוקצה למצוות.
- והיות ודינים אלו לא נתבררו היטב בדברי הפוסקים נציע אי"ה להלן את הצדדים בדינים אלו ולענין דינא יש לעשות בכל גוונא שאלת חכם.

נמצאים כעת מחוץ לביתם בדרך, ואמאי חייבין בסוכה. ולכאור הביאור בזה דאיידי שהם נמצאים בדרך במקום לינת בני אדם, וכיון שלנים שם כדרך שלנים כל השנה דהיינו בבית ולא בשדה, א"כ בסוכות חובתם לחזור אחר סוכה דזהו ביתם בימי החג, אבל אה"נ אם ישנים בשדה פטורים מן הסוכה שהרי זוהי הנהגתם בדרך. אלא דא"כ יקשה אמאי גבי רב חסדא ורבה בר רב הונא דגנו ארקתא דפרת בשבתא דריגלא והוצרכו לומר דפטורים משום עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואמאי נימא דהם בכלל הולכי דרכים שהרי הלכו לשמוע את הדרשה ולהקביל פני ריש גלותא וישנו ליד הנהר, וחזינן מגמ' זו שאין בהם הפטור של הולכי דרכים. וי"ל דאדם שהגיע אל מחוז חפצו פשיטא שאינו בכלל הולכי דרכים, הואיל ואינו בדרך ולכן אין בו פטור של הולכי דרכים, ומעתה כיון שהגיעו למקום ישוב מוטל עליהם לדאוג שתהיה להם סוכה, והחידוש בגמ' שהולכי דרכים ביום חייבים בלילה שגם מי שעדיין לא הגיע למחוז חפצו, מ"מ אם בלילה אינו הולך, תו לא הוי בכלל הולכי דרכים וחייב בסוכה.

והנה יש לעיין בגמ' דף מז. דרב הונא בר ביזנא וכל גדולי הדור איקלעו לסוכה בשמיני ספק שביעי ולא בירכו, ואמרה הגמ' דמיירי דמאפר קא אתו. ופרש"י למדתי מרבתי שהן באו מן האפר שבהמותיהן רועות שם ולא ישבו בסוכה כל ימי החג. וחזינן דאף שהיו במקום מסויים ולא הלכו בדרך ישבו מחוץ לסוכה, ואולי י"ל שהיה זה בשדה במקום שא"א לבנות סוכה או שהיו אנוסים וכמו יושבי גנות ופרדסים אם לא טעמא שכך דרכן כל השנה גם היו פטורים.

הולכי דרכים ביום שחייבין בסוכה בלילה האם חייבים לבנות

סוכה או רק ללון בה

ד. עיין רמ"א סי' תר"מ ס"ח שכתב על דברי השו"ע שם שהולכי דרכים ביום חייבין בלילה בסוכה וז"ל ודוקא כשיוכלו למצוא סוכה אבל אם אינם מוצאים סוכה יוכלו לילך לדרכם אף שלא ישבו בה לא יום ולא לילה כשאר ימות השנה שאינו מניח דרכו משום ביתו ואע"פ שהולך רק ביום פטור אף בלילה דאין לו לעשות שם דירה. והנה מצינו שנחלקו הלבוש ומג"א בביאור דברי הרמ"א, האם חייבין לבנות סוכה, או שחייבין לחפש אחר סוכה ואם לא מצאו סוכה פטורים מלבנותה, וז"ל הלבוש כבר אמרנו למעלה שלא חייבה התורה ליישב בסוכה יותר ממה שדרך בני אדם ליישב בבית בשאר ימות השנה וידוע כשאדם דר ויושב בביתו בשאר ימות השנה אם יבא לידי עסק מה שיצטרך לילך לדרך בין ביום בין בלילה הולך הוא לדרכו ומניח את

א. בגמ' סוכה דף כו. איתא ת"ר הולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה, הולכי דרכים בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום, הולכי דרכים ביום ובלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. הולכי לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי בשבתא דריגלא לבי ריש גלותא הוו גנו ארקתא דסורא אמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין. עוד שם בגמ' ת"ר שומרי העיר ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה, שומרי העיר בלילה פטורין מן הסוכה בלילה וחייבין ביום, שומרי העיר בין ביום ובין בלילה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה, ושואלת הגמ' שומרי גנות ופרדסים פטורין בין ביום ובין בלילה, וליעבדי סוכה התם וליתבו, אביי אמר תשבו כעין תדורו רבא אמר פירצה קוראה לגנב, מאי בינייהו איכא בינייהו דקא מנטר כריא דפירי.

ב. וכתב רש"י בד"ה הולכי דרכים בטעמא דהולכי דרכים פטורין מן הסוכה, וז"ל דכתיב בסוכות תשבו כעין ישיבת ביתו, כשם שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב מלמנוע. וכן הוא בתוס' ד"ה הולכי דרכים וז"ל כל זה נפקא מתשבו כעין תדורו שכשם שאדם בביתו אינו נמנע מלצאת לדרך, וכן מצטער דפטור לעיל מן הסוכה היינו מתשבו כעין תדורו שאין אדם דר במקום שמצטער.

והיינו שמכח הדרשה "תשבו כעין תדורו" הגדירו לנו חז"ל את גדר מצות סוכה שהיא בגוונא שאדם דר בביתו כל השנה כך בימות החג צריך לדור בסוכה, והיינו להעתיק את מקום מגוריו לסוכה, וכל התנהגות שהיה מתנהג בביתו כל השנה, במשך ימי החג צריך לעשותה בסוכה, ולכן כיון שדרך בני אדם שיוצאים מביתם לעשות את כל צורכם ואז נמצאים מחוץ לבית, ה"ה בסוכה שיכולים לצאת מן הסוכה, ונמצא שבהתנהגות זו אינם מבטלים מצות סוכה, דבשעה זו פטורים הם מן הסוכה, ומבואר מגמ' זו דבשעת הליכתם שהם בדרך הרי הם פטורין מן הסוכה והיינו שיכולים לאכול ולישן בדרך אף שהם מחוץ לסוכה.

ג. והנה בגמ' איתא שהולכי דרכים ביום פטורין מן הסוכה ביום וחייבין בלילה והולכי דרכים ביום ובלילה פטורין ביום ובלילה, ויש לעיין בכוונת הגמ' שהולכי דרכים ביום חייבין בלילה בסוכה, היכן הם נמצאים בלילה, אם נימא שהגיעו למחוז חפצם, א"כ תו לא הוו הולכי דרכים אלא דינם ככל אינשי, ואי נימא שהם עדיין בדרך אלא שחננו בשדה לישון אמאי לא נימא שהם עדיין בכלל הולכי דרכים, שהרי

ביתו, וכן הוא דין הסוכה, דתשבו כעין תדורו הוא, הילכך אם יבוא עסק מה לירו יהיה מה שיהיה ויצטרך לשום לדרך פעמיו אם הולך בדרך ביום פטור מן הסוכה ביום וחייב בלילה, ויכול לאכול בהיותו בדרך אימתי שירצה ואינו צריך להמתין עד הלילה או עד שיגיע למקום שימצא שם סוכה אבל בלילה אם יש סוכה במקום שילך שם חייב לאכול ולישון בה, ואם לן במקום עכו"ם שאין שם סוכה או בשדה פטור גם בלילה ואינו צריך לעשות לו שם סוכה לדירה, שאין לך טורח וצער גדול מזה אם נחייבנו לעשות לו סוכה בשדה או בין העכו"ם וליישב בה, עכ"ל.

והנה כשמדייקים בלשון הלבוש – אזי גבי לן בשדה או בין הגויים כתב שאין צריך לטורח ולבנות סוכה, אבל כשהוא בן ישראל במקום ישוב כתב שאם יש סוכה שם שחייב לאכול ולישון בה, ולא נתבאר להדיא מה הדין במקום ישוב ישראל ואין שם סוכה שיכול לישון ולאכול בה האם יכול לישון מחוץ לסוכה או שמא אז חייב לטורח ולבנותה. והיה נראה מסברא לומר דאם יש טורח גדול לבנות הסוכה הרי שפטור, דמאי שנא ממי שנמצא בשדה, ואם יכול בקל לבנות סוכה צריך הוא לבנותה. דשורש הפטור הוא "תשבו כעין תדורו" וכיון שהוא נמצא כעת בדרך אזי אף שנת בדרכו ועוצר ולן, מ"מ עדיין חשיב הולכי דרכים, וכיון שכן הרי עדיין שייך בו הפטור של "תשבו כעין תדורו", ורק באופן שהגיע לישוב ישראל ויכול למצוא סוכה, הרי שאז מוטל עליו לחפש סוכה.

ה. והביאור בזה נראה, דאותה הנהגה שאדם נוהג כלפי ביתו כל השנה, צריך לנהוג כלפי הסוכה. והנה יש לכאורה לשאול בשלמא לגבי זמן ההליכה בדרך שאז אוכל חוץ לסוכה בזה דומה הנהגתו לגבי בית, שגם במשך כל ימות השנה שיוצא מביתו ונמצא בדרך אוכל הוא בדרך ולא בבית, אבל לגבי שינה אם מגיע בלילה למקום ישוב וישן בבית ולא בשדה הרי הוא נוהג כפי שרגיל כל השנה לישון בבית, וא"כ בסוכות היה צריך לישון בסוכה.

וצריך לומר דכיון שהוא הולך בדרך אז בלילה הולכי דרכי לנים בבתיים או בפונדקים וזוהי צורת הנהגתם בהליכתם, אך גם באותה שעה אין הם דרים בביתם ושורש הדין של תשבו כעין תדורו הוא שיעשה את סוכתו כדירתו וכשם שעוזב את דירתו כך יכול לעזוב את סוכתו, וא"כ אם בדרך לא מוצא סוכה, הרי הוא דר בפונדק או בבית גוי שזהו דרכו גם כל השנה, שעוזב את ביתו.

ו. אמנם לכאורה אינו, ונראה טפי שכיון שבגמ' איתא שהולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה, א"כ בשעה שאינו הולך אין לו את הפטור של "הולכי דרכים" וחייב בסוכה, אלא שיש פטור נוסף בסוכה של "מצטער", וכמה גוונים של מצטער מצינו בסוכה: [א]. מצטער מהשיבה בסוכה [ב]. מצטער מהטורח לחזור לסוכה בשעה שפסקו הגשמים לרדת [ג]. וכן מצינו מצטער בהליכה לסוכת חברו שמקורו בתרה"ד ומובא ברמ"א סי' תר"מ ס"ד שכתב גבי מי שכבו לו הנרות בסוכה בשבת ויש לו נר בביתו שאין צריך לילך לסוכת חברו אם יש טורח גדול בדבר.

והכא בנידו"ד שהגיע למקום ישוב אם יצטרך לבנותה הרי שיהיה צריך לעסוק בזה כמה שעות וגם פעמים שהמקום לא ראוי לשינה מצד הסביבה, וזהו שכתב הלבוש "שאין לך טורח וצער גדול מזה אם נחייבנו לעשות לו סוכה בשדה או בין העכו"ם וליישב בה". והיינו שגם הלבוש ס"ל דחייב בסוכה ואין לו כעת פטור של הולכי דרכים אלא שיש סברא אחרת לפוטרו והוא מדין "מצטער".

והמג"א סי' תר"מ ס"ק ט"ו הבין בפשטות שכיון שבילילה נמצא במקום ישוב הרי הוא חייב בסוכה ואין לו להפטר ממנה, והיינו שגם חייב לבנות סוכה.

ז. והיה מקום לומר דלא פליגי המג"א והלבוש בגוף החיוב לדעת שניהם חייב בסוכה, וזהו דינא דגמ' שהולכי דרכים ביום חייבים בלילה, אלא שנחלקו אם בלילה בשעה שהגיע למקום ישוב

ויצטרך לטורח בבנין הסוכה חשיב מצטער ופטור או לא, דהנה יעויין במג"א שכתב דאם מגיע למקום ישוב וצריך לאכול אין לו להמתין עד שימצא סוכה לפי שהמתנה זו חשיבא "מצטער" ויכול לאכול מחוץ לסוכה, והיינו דגם המג"א מודה שישנם מצבים בהם ההמתנה לסוכה נחשבת מצטער, וא"כ אם האדם עיף מאוד וזקוק לשינה מיד, למה לא נימא שגם הוא בכלל מצטער, ומסתבר שגם המג"א יודה בזה שפטור, וכל דבריו נאמרו באופן שיש סיפק בידו לבנות סוכה. ועיין עוד שם בדבריו מש"כ לענין מי שהולך לגבות חובותיו בכפרים, שאם אין שם סוכה, צריך לחזור לביתו בערב, ונראה שהכוונה באופן שידע מראש שצריך לגבות חובותיו.

וזהו שכתב שם המג"א לבאר את דברי הב"י שכתב שהמחמיר תע"ב, וביאר דזה מיקרי פושע שהיה לו לעשות סוכה ולא עשה.

ועיין בבה"ל שם שביאר דנחלקו הלבוש והמג"א בדברי הרמ"א, ושידע הח"א והבגדי ישע כהלבוש וביאר בו הח"א שהכוונה להשתדל ולמצוא סוכה. ועיי"ש שכמה מגדולי האחרונים נקטו כמג"א ומ"מ לדינא פסק המשנ"ב כדעת הלבוש אחרי שהביא שמצא ברבינו מנוח ועוד שנקטו כהלבוש.

וע"ע בדברי המאירי בסוגיין שכתב דהולכי דרכים ביום אינם חייבים בלילה אא"כ ישנה סוכה במקום אבל לא שחייבים לבנות והביא שיש שרצו לחייב, אבל דעתו של המאירי שפטורים ושכן המנהג, והביא ראיה מהא דסוכה דף מז. דגמירי דמאפר אתו, והרי היתה זו יציאה לדבר הרשות ולא עשו סוכה כלל. [ולפי מש"כ לעיל סוף אות ג' י"ל דאירי באופן שהיו פטורים כגון שהיו בשדה או היו אנוסים וצ"ע].

ואפשר שהמג"א ס"ל שבכה"ג שמתכנן מראש את נסיעתו למקום שאין שם סוכה מיקרי פושע. והיינו כדן ההולך לגבות חובותיו שכתב המג"א שמיקרי פושע. אלא שדין זה צ"ע דכיון שהולכי דרכים שרו מדינא א"כ לכל מקום שייגיע בדרך היה לו היתר לבא ומהכ"ת שיהיה צריך לדאוג מראש שתהיה לו סוכה בדרך, ושאינה בהולך לכפרים שזהו דבר מוגדר וקצוב שידוע לו מראש משא"כ בהולך בדרך, וצ"ע.

נסיעה לטיול בחול המועד כשאין לו סוכה בדרך

ח. בשו"ת אגרות משה אור"ח ח"ג צ"ג כתב שאסור לנסוע לטיול בימי חוה"מ כשאין באפשרותו לאכול בסוכה וטעמו [א]. דאין בזה את ההיתר של הולכי דרכים פטורים מן הסוכה דרך היוצא לסחורה התיירו לו משא"כ מי שיוצא לטיול בעלמא, [ב]. הרי הוא מבטל עשה ונענשין על זה בעידנא דריתחא. גם דו"ז הגרש"ז אויערבאך צ"ל דן לאסור בזה ומטעם אחר, ע"פ מש"כ הרמ"א בסי' תר"מ ס"ג דמי שמקזיז דם חייב בסוכה, ומקורו בדברי הג"א סוכה פ"ב סי' י"ב בשם האו"ז, ואחד מהטעמים שחייב לפי שהיה יכול להקזיז את הדם לפני החג או אחר החג. ולמד מזה המג"א שם ס"ק ד' חידוש דין להלכה שלפ"ז מי ששותה משקה המשלשל אע"פ שמצטער הרבה מ"מ חייב בסוכה דהו"ל לעשותו קודם החג או אחריו, ולמד מזה הגרש"ז אצ"ל דאם במקום צער אסרו חכמים מטעם שהיה יכול להקדים או לאחר, א"כ גם לענין טיול אין להפטר מטעם הולכי דרכים, שהרי יכול להקדים או לאחר את הטיול ליום אחר.

ולכאורה יש לעיין בדברים, ובעיקר גדר הולכי דרכים שפטרו אותם מסוכה, דהנה לשון רש"י בסוגיין היא, דכשם שכל השנה אינו נמנע מלכת בדרך בסחורה כך כל ימות החג שאינו יום טוב לא הצריכו הכתוב למנוע, ובתוס' לא כתבו תיבת סחורה אלא אינו נמנע לצאת בדרך וכ"ה בר"ן, ויל"ע מהו הפטור של הולכי דרכים דאי נימא שנתנו לימי הסוכות דין של כל השנה וכל הנהגת האדם במשך השנה לענין אכילה ושינה נאמרת גם בסוכה, א"כ יל"ע מה הדין באדם שרגיל במשך ימות השנה לאכול בגינתו מתחת אויר השמים כ' שם נוח לו טפי האם גם בסוכות נימא דתשבו כעין תדורו ויהיה הדבר מותר, ולכאורה פשיטא בסברא שאין בזה היתר, [והאג"מ שם כתב זאת כסברא פשוטה] ויל"ע אמאי אין בזה היתר, והיה מקום לומר שדין תשבו כעין תדורו נמדד לפי הנהגת רוב העולם ולא לפי יחידים וכיון שרוב העולם

אוכלים בביתם על כן כל אחד חייב לאכול בביתו, משא"כ לענין הליכה לסחורה שבזה דרך העולם שיוצאים מביתם.

אלא שיל"ע באדם ההולך לבית המדרש ובשעת הצהרים משכיב את עצמו ביני עמודי לישן, האם נימא שבסוכות מותר לו לעשות כן שהוא בכלל תשבו כעין תדורו, וכמו כן יל"ע אם יהיה מותר לו לאכול שם כפי שאוכל כל השנה שאינו שב לביתו, ולכאור' מסתבר שצריך לשוב לביתו ולאכול ולישון שם, ואמאי נימא בזה שמתנהג בסוכות כמו בכל השנה.

ואולי י"ל שהגדר בזה דחז"ל לא עשו את הסוכה לבית האסורים שאסור לצאת ממנה, כדי שלא יהיה במצב שצריך לאכול ולישון חוץ לסוכה, אלא אמרו דהנהג בהם מנהג דרך ארץ וכמו שכל ימות השנה אדם עוזב את ביתו כך בימי הסוכה אדם עוזב את סוכתו, ולאחר שעוזב את סוכתו תו לא אכפת לן שאוכל חוץ לסוכה דאז יש בו הפטור של הולכי דרכים, אבל בודאי שמוטל עליו להשתדל לחפש סוכה ולאכול בה, ועיקר פטור הולכי דרכים שנתנו לו רשות לצאת מהסוכה, וזהו לשון רש"י "שלא הצריכו הכתוב למנוע". והיינו שעיקר החידוש הוא שיכול לצאת מביתו. אבל מסתבר שאדם שנמצא בביתו אלא שנוהג לאכול מחוץ לסוכה, בזה לא אמרינן שנתיר גם בסוכה לצאת מביתו, דאז אומרים אדרבה כיון שהנך ליד סוכה תקיים את המצוה ותשב בסוכה, והיינו ששורש הפטור הוא עצם ההיתר של היציאה לדרך וממילא הוא נפטר מהסוכה.

ולפ"ז יש לדון אם בכל גווני התירו או רק כשיוצא לצורך, או כיון שדרך אינשי לצאת כל השנה לטייל א"כ גם בסוכות התירו. והראוני שבספר הערות למסכת סוכה דן הגר"ש אלישיב שליט"א לחלוק על בעל האג"מ ולהתיר בזה עיי"ש. [עוד כתוב שם דלא דומה דין הולכי דרכים למי שפוטר עצמו מציצית, דשאני התם שהולך זמן ארוך בבגד שאינו חייב וה"ז מראה שמפקיע מעצמו את החיוב משא"כ הכא גבי סוכה שיוצא באקראי לטיול] ומש"כ הגרשז"א זצ"ל יל"ע בדבריו דשאני פטור של "מצטער" שבזה י"ל שאם האדם תכנן את המצב לימות החג אוסרים עליו דהיה לו לעשות כן קודם, אבל נדון דידן הוא פטור אחר מטעם "הולכי דרכים" דתשבו כעין תדורו [ואף שגם פטור מצטער נלמד מדין תשבו כעין תדורו מ"מ ב' ענינים הם] ובזה אדרבה נוחא ליה לילך במועד שאז פנוי הוא מטרדותיו, וצ"ע [והביאור בזה דממצות סוכה שאדם ידאג שתהיה לו סוכה ושיוכל ליישב בה וצריך לעשות כל טעדיקי שבימי הסוכות יהיה בסוכה ולכן מוטל עליו לדאוג שהקזת הדם תהיה לפני החג, ואם הקיז דם בסוכות לא נתנו לו פטור של מצטער והוא כעין קנס, אע"פ שבמצאות כעת הוא מצטער, משא"כ הולכי דרכים שמצד תשבו כעין תדורו התירו להם להתנהג כפי שמתנהגים כל השנה].

להשתתף בשיעור כשודאי לו שירדם

ט. יש לעיין בדבר המצוי ובפרט בליל הראשון דסוכות דישנם הנרדמים באמצע שיעור הניתן בבית הכנסת, ונמצאים ישנים מחוץ לסוכה, האם אריך הכי או שמא אסור לאדם להקלע למצב בו ישן מחוץ לסוכה.

והנה יש לעיין בגוף הדבר כשאדם שנרדם מעצמו ולא השכיב את עצמו לישון האם נחשב כיושן מחוץ לסוכה, והגאון רא"מ הורביץ זצ"ל בהגהותיו לסוכה דף כו. דן להוכיח מהסוגיא שדוקא באופן שמשכיב את עצמו לישון אז חשיב ישן חוץ לסוכה, אבל באופן שנרדם מעצמו לא חשיב ישן חוץ לסוכה. וראייתו מהא דאיתא התם דף כו. ת"ר אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישנים שנת עראי חוץ לסוכה, ונחלקו רב אשי ורבא בטעם האיסור של שנת עראי חוץ לסוכה, דרב אשי ס"ל שחיישינן שמא ירדם ורבא ס"ל דאין קבע לשינה. והקשו בגמ' על רב אשי דא"כ אמאי מותר לישון בתפילין שנת עראי וניחוש שמא ירדם, ותירצו דאיירי במוסר שינתו לאחרים והקשו דערבך ערבא

צריך. והקשה הגרא"מ זצ"ל צ"ע דאטו אסור לישב רגע אחד חוץ לסוכה או בתפילין שמא ירדם, וכתב ונראה מזה ראייה ברורה שאם ישן מעצמו אין שום חשש כלל רק כששוכב לישון וסומך על חבריו והסמיכות אין בה ממש אסור משום שנת עראי. עכ"ד.

ולכאור' ראייתו של הגרא"מ זצ"ל צ"ע, דבגמ' עסקינן במי שנשכב לישון שנת עראי והחשש שמא שינה זו תהפוך לשנת קבע, ובוה אמרינן ששומר לא מהני כי יש חשש שגם הוא ירדם וא"כ תו לא הוי שמירתו שמירה ואז החשש של מי שהלך לישון שנת עראי עדיין בתוקפו שמא ירדם, אבל ודאי פשיטא שאין חשש באדם בעלמא שישב חוץ לסוכה שמא ירדם, וצ"ע.

ונראה דאף אי נימא שלא כדברי הגרא"מ זצ"ל מ"מ מותר לאדם לילך לשמוע שיעור אף אם יודע שעלול הוא להרדם, והוא מטעם עוסק במצוה פטור מן המצוה, ואף שיש לבע"ד לטעון שבשעה שישן אינו עוסק במצוה, מ"מ י"ל דבשעה שישן פטור הוא מן הסוכה דאין על אדם ישן חיוב סוכה, וכל האיסור הוא שלא לילך לישון חוץ לסוכה ובשעה זו שהיה עליו להשתדל לחפש סוכה עיסוק הוא במצוה של של שמיעת השיעור ופטור הוא מן המצוה. [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א]

[ואכתי יל"ע אם מצב זה של שינה מחוץ לסוכה חשיב בהיתר או באיסור, דיתכן שכיון שידע שירדם א"כ המצב שבו הוא נמצא כעת שישן חוץ לסוכה הוא מצב של איסור, ואע"פ שבשעה שהיה קרוב לשינה היה עדיין עוסק במצוה, אפשר שאחר כך כבר לא נחשב שנרדם לאונסו, הגע עצמן אדם שהלך לישון במזיד מחוץ לסוכה, האם נימא שאינו עובר על איסור כל רגע כיון שהוא ישן, ולכאור' כיון שהלך לישון חוץ לסוכה עובר הוא איסור בכל רגע ורק באדם שנרדם לאונסו בזה אמרינן שבמצב של שינה עובר איסור, וא"כ בנידוד יל"ע אי חשיב לאונסו ומסתבר טפי שחשיב לאונסו וצ"ע].

ואפשר שיש לדון בזה מטעם אחר והוא בהרחבת הגדר של "תשבו כעין תדורו", דיש לדון בדבר ע"פ מש"כ לעיל אות ח' בביאור גדר הפטור של "תשבו כעין תדורו" שכתבו הראשונים שכשם שכל ימות השנה אדם לא נמנע מלצאת מביתו לדרך גם בסוכות לא מנעו אותו מלצאת לדרך, והיינו שלא חייבו את האדם לשנות מהרגלו שרגיל כל השנה בענין ישיבת ביתו, וא"כ י"ל דכל שבמשך השנה רגיל הוא לצאת מביתו ולשמוע שיעור ופעמים שנרדם בשיעור, כך בימי הסוכות יוצא הוא מסוכתו אף שנרדם בשיעור והיינו שדין תשבו כעין תדורו שממנו נלמד דין הולכי דרכים לא נאמר דוקא במי שהולך בדרך.

ולפ"ז יש לדון כיון שאת השיעור לא יכול לשמוע בסוכתו, מותר לו לצאת ולשמוע את השיעור ולא חייבוהו להשתדל להיות בסוכה כדי שאם ירדם ישן בתוך הסוכה, אלא זהו בכלל התשבו כעין תדורו שלו להשתתף בשיעור אף שירדם [ותכן דאף כל מי שלומד ופעמים נרדם תוך כדי לימודו שיהיה בו היתר זה, בגוונא שהיה מותר לו ללמוד מחוץ לסוכה].

הנוסע מעיר לעיר וכדומה ונרדם בדרך

י. וכן מי שנוסע בדרך ונרדם, אין זה בכלל ישן חוץ לסוכה אלא יש בו את הפטור של הולכי דרכים, דכמו שהולכי דרכים ביום יכולים לאכול מחוץ לסוכה, ה"ה שאם נרדמים בדרך יש בהם את הפטור של הולכי דרכים [ויש לעיין אם דין זה של הולכי דרכים נאמר דוקא ביוצא מעיר לעיר וכדומה או גם במי שנוסע בתוך עירו ונרדם].

ההולך לבקר את הוריו ואין שם סוכה

יא. ההולך לבקר את הוריו או את חמיו בסוכות ונוסע אליהם להיות שם ועתיד לישן עמהם, בודאי שצריך להשתדל מאד שתהיה לו סוכה לישן בה. אמנם גם אם יודע שלא תהיה לו סוכה לישן שם יכול הוא מן הדין לנסוע אליהם, שהרי הוא בכלל עוסק במצוה שבא להיות עמם ולשמחם, וכפי דאיתא בגמ' סוכה דף כו. שלצורך הקבלת פני ריש גלותא ולשמיעת הדרשה ישנו מחוץ לסוכה ואמרו שפטורים מדין עוסק במצוה [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א].

מחינוכו לסוכה, ואין לומר שלמרות כן ידחה האב את הבן הגדול כדי שיכול לקיים מצות חינוך בבן הקטן, דזה אינו כיון שהבן הגדול חיובו מן התורה בודאי שעדיף טפי ליתן לו לישון, וממילא הקטן ידחה. ודין זה יאמר גם באורח שמתארח בבית בעה"ב שקודם הוא מטעם זה לבן הקטן, דגם בכל יום השנה דואג בעה"ב למקום לינה לאורח א"כ גם בסוכות דואג לאורח, וממילא נמצא שאין באפשרותו לקיים מצות חינוך בבנו הקטן. [והסכים לזה לדינא הגר"נ קרליץ שליט"א]

האם מותר לפרק סוכה בחול המועד

יג. בנידון פירוק סוכה בחוה"מ יש לדון מצד ב' ענינים: [א]. מלאכת סותר בחוה"מ [ב]. מוקצה למצותו.

והנה בנידון מוקצה למצותו אין בדבר איסור רק היכי שמשמש בדפנות הסוכה לצורך אחר, דכל מה שנאסר להוריד סדינים וקישוטים בסוכה זהו דוקא בגוונא שרוצה להשתמש בהם וע"ז אמרינן שאסור מדין מוקצה למצווה, אבל בגוונא שרוצה להוריד סדינים וקישוטים מפני הגשמים שחושש שיפסדו, ואינו מעונין להשתמש בהם, אין בזה איסור, ועיין בשו"ת הרא"ש סוף כלל כ"ד שמבואר ממנו של הנידון שבא לפניו שם הוא לענין הסרת הסדינים ביום טוב ומפני איסור מוקצה, אבל בחוה"מ שאין עליהם דין מוקצה אין איסור להסירם אם לא משתמש בהם.

וכל מה שנתבאר בפוסקים בסי' תרל"ח לגבי דפנות וסכך שהוקצו למצוות זהו דוקא באופן שרוצה להשתמש בהן משא"כ באופן שרק מסיר אותם מפני הגשמים.

ולכן מותר מן הדין להסיר בחול המועד נויין וכדומה בשעת הגשמים אף אם לא התנה עליהם. וכן מוכח מסי' תרס"ו שמותר לפחות מהסכך כדי לישב בסוכה בשמיני עצרת, עיי"ש.

אלא שיש לדון מצד **איסור סותר** שלא לצורך המועד, אא"כ צריך לנסוע מיד אחר המועד ולא יהיה סיפק בידו לפרקה ותפסד ע"י הגשמים וכדו' שאז פעמים שיש בזה היתר דדבר האבד לפי הענין.

העולה מכל הנ"ל: [ולענין דינא יש לעשות שאלת חכם]

[ד]. הנוסע לבקר את הוריו או חמיו הרי הוא בכלל עוסק במצוה שפטור הוא מן המצוה, ולכן אם השתדל למצוא סוכה בבית הוריו ולא מצא יש לדון בו שפטור מן הסוכה מדין עוסק במצוה [אך בודאי שעל כל אחד להשתדל לעשות טעדי למצוא לו סוכה ללון ולאכול בה]. [אות י"א] כמו כן פעמים שהשתדלות בבנין הסוכה סמוך ליו"ט יש בה מצב של מצטער, ופעמים אף כשיש סוכה שיוכל לישן בה יש לפוטרו מטעם מצטער, מעצם השינה בסוכת חברו, עיי"ש.

[ה]. אם המקום בסוכה מצומצם ועומדת השאלה את מי להעדיף בן גדול או קטן המצווה בחינוך, יש להעדיף את הגדול שחיובו מדאורייתא. [אות י"ב]

[ו]. נחלקו הדעות האם מותר לצאת לטייל בסוכות באופן שלא תהיה לו סוכה לאכול בה. [אות ח']

[ז]. יש לעיין במי שהולך ללמוד בבית המדרש ודרכו בכל השנה שכשהוא עיף הוא מניח ראשו בין עמודי וישן האם גם בסוכות מותר לו לנהוג כן, או שלא נאמר בזה דין "תשבו כעין תדורו". [אות ט']

[ח]. אסור לפרק את סוכתו בחוה"מ משום איסור סותר, ובאופן שיש בזה משום דבר האבד יש להתיר לפי הענין,

[ובגוונא שציינו בריש הדברים בהקדמה למאמר זה, במי שחשב שתהיה לו סוכה ובסוף באו אורחים, פעמים נחשב כאנוס כשאינו יכול לבנות את הסוכה, ופעמים שנחשב כמצטער אם קשה לו הטירחא לבנות את הסוכה סמוך לחג].

גם פעמים אף שיש מקום בסוכה אלא שקשה לו מאוד לישן ביחד עם האחרים שישנים שם או שלהם קשה לישון עמו, יתכן ויהיה בזה דין מצטער וכפי שכתב התרה"ד הובא ברמ"א סי' תר"מ ס"ד שלילך לאכול בסוכת חברו יש בזה פטור של מצטער, והכל לפי הענין ודו"ק.

את מי להעדיף בסוכה בן גדול או בן קטן שהוא במצות

חינוך

יב. יל"ע באדם שיש לו סוכה בשיעור מצומצם באופן שאין אפשרות ללון בסוכה אלא ב' בני אדם בלבד, ויש לאדם זה בן גדול שחייב במצוות ובן קטן שאינו בר חיובא אלא שהוא בגיל חינוך, מי ישן בסוכה, האם הבן הגדול שחיובו הוא מן התורה, או שמא הבן הקטן שיש על אביו מצוה לחנכו. והרבה מן הלומדים רצו לטעון שבכה"ג מוטל על האב לדאוג שבנו הקטן ישן בסוכה ולא הגדול, דכיון שהסוכה היא רכושו ומקומו של האב ועל האב מוטלת מצות חינוך א"כ עליו להעדיף את בנו הקטן שזהו חיוב המוטל עליו, ולא את בנו הגדול שזהו חיוב שאינו מוטל על האב.

אמנם נראה שאינו בדין ובודאי צריך הבן הגדול, שחיובו מן התורה, לישן בסוכה ולא הבן הקטן, וההסבר בזה דחיוב חינוך המוטל על האב הוא בכה"ג שיש לו אפשרות לקיים את מצות החינוך והיינו אם יש לו מקום להלין בו את בנו, ובציור זה כיון שמקומו הטבעי של הבן הגדול הוא בסוכה שהרי הוא מבני הבית והוא חלק מיושבי הבית אזי כמו שבכל השנה אביו דואג לו למקום לינה, סברא הוא שגם בסוכה דואג אביו למקום לינה עבורו, וכיון שבימי הסוכות הסוכה היא ביתו א"כ באופן טבעי מקום לינתו של הבן הגדול בסוכה, וממילא אין מקום לבן הקטן לישן ואין לאביו אפשרות לחנכו וממילא פטור הוא כעת

[א]. הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה, דתשבו כעין תדורו, ונחלקו הפוסקים אם בלילה חייבים לבנות סוכה או שמא רק לטרוח ולחפש סוכה ופסק המשנ"ב כדעת הלבוש שאין חיוב לבנות סוכה אלא לחפש סוכה. עיין באות ג'-ד' מש"כ לבאר במחלוקת פוסקים זו.

[ב]. מותר לאדם לנסוע לבקר את קרוביו אף שבתוך כדי הנסיעה הוא נרדם והטעם שהוא בכלל הולכי דרכים הפטורים מן הסוכה, ויל"ע אם דין זה נאמר גם במי שנוסע בתוך העיר ונרדם בדרך האם גם הוא בכלל הולכי דרכים. [אות י']

[ג]. מבואר בגמ' סוכה דף כו. שההולכים לקבל פני ריש גלותא ולשמוע את דרשה מותרים לישון על שפת הנהר ופטורים הם מהסוכה, והטעם דהם בכלל עוסק במצוה, ולפ"ז יש לדון במי שהולך לשמוע שיעור בבית המדרש ויודע שעלול הוא להרדם דאין לו להמנע מכך, דבשעה שהולך לשמוע את השיעור הרי הוא עוסק במצוה, ולאחר שנרדם אינו עושה איסור, דהאיסור הוא **לילך לישון** חוץ לסוכה, ובשעה שהיה עליו להשתדל למצוא סוכה היה בכלל עוסק במצוה. [אות ט'] ויש לדון בזה עוד שמא הוי בכלל תשבו כעין תדורו וכפי שכתבנו באות ח'.